

**CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
PARA USO DISTINTO DE VIVIENDA.**

ARRENDADOR: MIGUEL LARA APARICIO, S. L.

ARRENDATARIO: ROSVIPLE, S. L.

Zaragoza, a uno de enero de 2.020.

Zaragoza, a uno de enero de 2.020.

REUNIDOS

De una parte: Doña **MARÍA DEL CARMEN BELSUÉ MURILLO**, mayor de edad, de estado civil casada, empresaria, con domicilio en Zaragoza, Calle Fray Luis Amigo, Nº. 3, y D.N.I. Nº. 17.820.009 - T, en representación de la Entidad Mercantil **MIGUEL LARA APARICIO, S. L.**, con domicilio social en Zaragoza, Calle Fray Luis Amigo, Nº. 3, Escalera E, Bajo Nº. 1, y C.I.F. Nº.: B -50701648, como **ARRENDADOR**.

De otra parte: Don **DAVID ORRIOS PADILLA**, mayor de edad, industrial, con domicilio en Zaragoza, Calle María Lostal, Nº. 5, planta 4ª, DA. , y D.N.I. 17.757.985 - F, comparece en nombre propio y en representación de la Entidad Mercantil **ROSVIPLE, S. L.**, con domicilio social en Zaragoza, Paseo de Independencia, 19, Planta 1ª., Oficina 5 y C.I.F. Nº.: B -99253221, como **ARRENDATARIO**.

MANIFIESTAN

I

Doña **MARIA DEL CARMEN BELSUÉ MURILLO**, mayor de edad, de estado civil casada, empresaria, con domicilio en Zaragoza, Calle Fray Luis Amigo, Nº. 3, y D.N.I. Nº. 17.820.009 - T, actuando en nombre y representación de la Entidad Mercantil **MIGUEL LARA APARICIO, S. L.**, con domicilio social en Zaragoza, Calle Fray Luis Amigo, Nº. 3, Escalera E. Bajo Nº. 1., y C.I.F. Nº. B-50701648. Ostenta dicha representación por su condición de Administradora Única de la referida mercantil según acredita mediante poder notarial otorgado en fecha 26 de abril de 2.012 ante el Notario del Ilustre Colegio de Aragón, D. AUGUSTO ARIÑO GARCÍA-BELENQUER, N.º 988 de protocolo, poder que exhibe en este acto y declara vigente.

II

Que la Entidad Mercantil **MIGUEL LARA APARICIO, S. L.** es propietaria del **LOCAL SITUADO AL LADO DERECHO DEL PORTAL DE LA FINCA Nº. 4, DE LA CALLE DE ZURITA DE ZARAGOZA**, que aparece inscrita en el Registro de la Propiedad Nº. DOS de Zaragoza, al Tomo 2.069, Folio 83, Finca número 42.657, Inscripción 2ª., y descrita como sigue:

“LOCAL DE NEGOCIO en la planta baja, rotulado con el número uno, de ciento siete metros treinta y cuatro decímetros cuadrados contruidos; que linda: frente, porche de entrada, zaguán y caja de escalera, cuarto de basura y local número dos; derecha entrando, calle Zurita; izquierda, finca demarcada con los números tres de la calle Sanclemente y dos en la de Juan Moneva; y espalda, finca número veintitrés en el Paseo de la Independencia.”

Referencia catastral: 6433802 XM7163C 0002 AM.

III

Que ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato de arrendamiento para **USO DISTINTO DEL DE VIVIENDA**, y lo pactan libremente en este acto con sujeción a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO.

El arrendador cede en arrendamiento al arrendatario el local descrito en el punto **I** libre de cargas y ocupantes.

El arrendatario utilizará el local objeto de este contrato para **ejercer la actividad comercial**, y se destinará exclusivamente a **HOSTELERÍA**. Este destino no podrá ser alterado, quedando prohibido destinarlo a otros usos que el expresado.

El incumplimiento de esta obligación dará derecho al arrendador para resolver de pleno derecho el contrato.

La parte arrendataria, previo examen exhaustivo y pormenorizado tanto del local y de sus accesorios, declara y reconoce que recibe lo arrendado siendo plenamente apto para el ejercicio de la actividad que va a desarrollar en el mismo.

Queda prohibido introducir en el local sustancias peligrosas, nocivas o perjudiciales.

Acompaña a este documento el certificado de eficiencia energética de la parte arrendada, según exige el artículo único del Real Decreto 235/2.013, de 5 de abril (B.O.E. del 13), por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios.

SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE
VIVIENDA DE ZARAGOZA

08 ENE. 2020

SEGUNDA. - DURACIÓN.

FIANZA DEPOSITADA

El plazo de vigencia del presente contrato comenzará a contarse desde el **día uno de enero de 2.020**, siendo la duración del mismo de **UN AÑO**, prorrogándose por plazos anuales sucesivos hasta que alcance una duración de **DIEZ AÑOS (10)**, para volverse a prorrogar por un periodo de **CINCO AÑOS (5)**, hasta que alcance una duración **máxima de QUINCE AÑOS (15)**, fecha en que queda extinguido el mismo.

Ambas partes acuerdan que se establece un período mínimo de **UN AÑO** durante el cual el arrendatario no podrá resolver el contrato sin atender como indemnización, las rentas que queden por abonar hasta dicho plazo.

Si el arrendatario desea extinguir el contrato de arrendamiento antes del límite máximo de su duración, debe manifestarlo por escrito al arrendador con **DOS MESES** de antelación como mínimo a su voluntad de resolverlo.

A la terminación del arriendo, cualquiera que fuere su causa, la parte arrendataria habrá de devolver el local en perfecto estado, dejando incorporadas en él cuantas mejoras y obras se hayan podido efectuar por la parte arrendataria, sin derecho de ésta a indemnización alguna por ellas.

Si por los organismos competentes, estatales, autonómicos o municipales, no se concedieran a la arrendataria los permisos necesarios para el desarrollo de su actividad, por razón de la misma o de posibles modificaciones que realice en el edificio, o se prohibiera aquella una vez autorizada, la parte arrendataria podrá libremente resolver el presente contrato sin derecho a indemnización alguna a favor de la arrendadora. No será válida esta posibilidad, si se prohibiera una vez autorizada a consecuencia o por culpa de la parte arrendataria.

TERCERA. - RENTA.

La renta acordada es de **DOS MIL QUINIENTOS EUROS MENSUALES (2.500,00 €)** durante el **PRIMERO y SEGUNDO AÑO** de duración del contrato, que la parte arrendataria satisfará por adelantado del 1 al 5 de cada mes mediante domiciliación en cuenta corriente de una Entidad Bancaria. En el precio acordado no está incluido el I.V.A. correspondiente, que será siempre de cuenta de la parte arrendataria. La renta pactada comenzará a contarse a partir del día **uno de de enero de 2.020**.

Durante el **TERCER AÑO y hasta el SÉPTIMO AÑO (inclusive)** de duración del contrato, la renta pactada pasará a ser de **TRES MIL EUROS MENSUALES (3.000,00 €)**, que la parte arrendataria satisfará por adelantado del 1 al 5 de cada mes mediante domiciliación en cuenta corriente de una Entidad Bancaria. En el precio acordado no está incluido el I.V.A. correspondiente, que será siempre de cuenta de la parte arrendataria.

Para el **OCTAVO AÑO y hasta el DÉCIMO AÑO (inclusive)** de duración del contrato, la renta pactada pasará a ser de **TRES MIL QUINIENTOS EUROS MENSUALES (3.500,00 €)**, que la parte arrendataria satisfará por adelantado del 1 al 5 de cada mes mediante domiciliación en cuenta corriente de una Entidad Bancaria. En el precio acordado no está incluido el I.V.A. correspondiente, que será siempre de cuenta de la parte arrendataria.

Ambas partes contratantes convienen que la renta estipulada se acomodará en alza o en baja, cada año de disfrute del local **EXCEPTO LOS AÑOS CON UNA RENTA NUEVA, QUE SON EL PRIMERO, TERCERO, Y OCTAVO AÑOS** de duración del contrato a las variaciones porcentuales que experimente el Índice Ponderado de Precios de Consumo, (**ÍNDICE NACIONAL DE RÚBRICAS**) que fije el Instituto Nacional de Estadística u Organismo que en su día lo sustituya, tomando como base de comparación para tales periódicas acomodaciones el índice señalado para el mes de **NOVIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR**, sirviendo como base siempre la última renta satisfecha.

Cuando el periodo inicial de duración haya concluido (**31 de diciembre del 2.029**), y la arrendadora vaya a hacer uso del periodo de prórroga, la renta del local será revisada en el momento de iniciarse dicha prórroga de común acuerdo entre las partes. De no alcanzarse este acuerdo, se solicitarán los servicios profesionales de un Agente de la Propiedad Inmobiliaria autorizado elegido por ambas partes, para que establezca en ese momento el precio de mercado del arriendo del local objeto del presente contrato. El precio de mercado establecido será de obligado cumplimiento para ambas partes, siempre cuando lo sea al alza a partir de la renta actualizada que en ese momento se esté pagando. Los honorarios del Agente de la Propiedad Inmobiliaria serán abonados por mitades iguales.

CUARTA. - GASTOS.

Los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan al local arrendado y a sus accesorios serán a cargo del arrendatario.

No se podrá repercutir el **Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.)** al arrendatario.

De igual manera se determina que **ESTÁN INCLUIDOS EN LA RENTA PACTADA** el importe anual de los Gastos de Comunidad que en la actualidad asciende a **3.135,60 €.** para el **local derecha portal finca**, conforme al Presupuesto aprobado por la Junta de Propietarios en el mes de abril de 2.019; posteriormente el incremento de este importe se practicará anualmente coincidiendo con la aprobación del nuevo Presupuesto.

Los gastos por servicios con que cuenta el local arrendado que se individualicen mediante aparatos contadores serán de cuenta del arrendatario.

La parte arrendataria se compromete a darse de alta en todos los servicios, como agua, vertido, basuras, alumbrado, fuerza eléctrica, etc., etc., corriendo todos los gastos por su cuenta.

Caso de que el importe de algún gasto de los citados en los párrafos anteriores sea cobrado al arrendador, se cargará en el recibo mensual del arriendo, y en concepto separado de la renta.

Todos los gastos e impuestos que graven este contrato, su vigencia y extinción, serán por cuenta del arrendatario.

QUINTA. - OBRAS.

Se autoriza a la parte arrendataria para que reglamentariamente, y con todas las licencias y autorizaciones que precisare, cuya obtención es de su incumbencia y riesgo, realice en el local y al comienzo del arriendo las obras de adaptación que sean necesarias al objeto de acomodar el local al destino convenido, todo ello en el plazo máximo de **TRES MESES** contados a partir de la fecha de la firma del presente contrato, y bajo dirección y ejecución técnica competente, licencia Municipal correspondiente, y con todos los gastos a su entero y exclusivo cargo.

Se podrán instalar en el local objeto de este contrato todas aquellas máquinas que fuesen necesarias para el desarrollo de la actividad de la arrendataria, así como todo tipo de toldos, carteles luminosos, títulos identificativos, y demás elementos que sirvan como reclamo comercial, y que sean permitidas de conformidad con lo dispuesto en las correspondientes Ordenanzas Municipales y en la normativa de la Comunidad de Propietarios que la arrendataria manifiesta conocer.

El arrendatario se compromete a efectuar por su cuenta y a su cargo, todas las obras de reparación y conservación ordinarias o menores que necesite el local arrendado. Fuera de las obras antes expresadas no podrá efectuar ninguna clase de obras ni reformas sin el previo consentimiento escrito del arrendador.

Para facilitar el inicio del negocio y participar económicamente en dichas obras de acondicionamiento del local, durante los primeros **TRES MESES AL COMIENZO DEL CONTRATO** no se girarán por la arrendadora recibos de alquiler, empezando a cobrar la renta a partir del **uno abril de 2.020.**

SEXTA. - RESPONSABILIDADES.

La parte arrendadora no se responsabiliza de ninguna clase de daños que pueda sufrir la parte arrendataria en los bienes depositados en el local, aún cuando tengan su origen en filtraciones producidas, y aunque lo fuesen por cualquier clase de defectos en el funcionamiento de los servicios, renunciando la parte arrendataria a toda reclamación como consecuencia de tales daños.

La parte arrendataria será la única responsable de cuantos daños, tanto físicos como materiales que puedan ocasionarse a terceros, y sean consecuencia directa o indirecta del negocio instalado y de las actividades ejercidas por la parte arrendataria o sus dependientes, eximiendo de toda responsabilidad al arrendador, incluso por daños derivados de instalaciones para servicios y suministros.

La parte arrendataria se obliga a concertar con una Compañía de Seguros de reconocida solvencia una póliza que cubra, frente a la parte arrendadora y frente a terceros los riesgos derivados de la actividad que va a ejercer en el local arrendado, y particularmente el Riesgo de Incendios y de Responsabilidad Civil por el uso del local arrendado, de sus instalaciones, existencias, mobiliario de su propiedad, y cualquier otro que pudiera afectar a la propiedad del departamento.

Para todo lo relacionado con este contrato de arrendamiento, todas las personas componentes de la Entidad Civil que corresponde a la figura del arrendatario y cualesquiera otras que la conformen a lo largo de la vigencia del contrato, responderán solidariamente en todas las obligaciones que este conlleve.

SEPTIMA. - CESIÓN Y SUBARRIENDO.

Se prohíbe expresamente a la parte arrendataria el subarriendo total o parcial del local de negocio.

Se autoriza por la parte arrendadora la cesión del presente contrato de local de negocio, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 29/1.994 de 24 de Noviembre sobre Arrendamientos Urbanos, si bien la arrendadora podrá elevar la renta en un **VEINTE POR CIENTO (20 %)**. La arrendadora tendrá el mismo derecho a la subida de la renta en dicho porcentaje en supuestos de cambio en la persona de la arrendataria como consecuencia de la fusión, transformación o escisión de la sociedad arrendataria.

Este cambio deberá notificarse de forma fehaciente al arrendador en el plazo de **TREINTA DÍAS** desde que se hubiera producido.

OCTAVA. - RENUNCIA A LA INDEMNIZACIÓN DEL ARRENDATARIO.

El arrendatario renuncia expresamente al derecho de indemnización que se pueda producir a la extinción por transcurso del término convencional del arrendamiento del local, según el artículo 34 del Título III de la Ley 29/1.994 de 24 de Noviembre, sobre Arrendamientos Urbanos.

NOVENA. - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.

La parte arrendataria deberá respetar y cumplir en todo momento las normas por las que se rige la Comunidad de Propietarios de la que forma parte el inmueble arrendado.

DÉCIMA. - RENUNCIA AL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE.

A los efectos previstos en el artículo 31 del Título III de la Ley 29/1.994 de Arrendamientos Urbanos y a cuantos otros pudieran resultar pertinentes, las partes convienen que el arrendatario renuncia a los derechos de tanteo y retracto establecidos en la Ley 29/1.994 de Arrendamientos Urbanos.

DÉCIMO PRIMERA. - RENUNCIA DE LA TÁCITA RECONDUCCIÓN.

Las partes acuerdan expresamente que el presente contrato no se prorrogará automáticamente si al terminar el contrato, el arrendatario permanece disfrutando algunos días del local arrendado con aquiescencia del arrendador.

DÉCIMO SEGUNDA. - FIANZA.

Para responder del cumplimiento del contrato, y de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en el local arrendado en este acto la parte arrendataria, en concepto de **Fianza**, entrega la cantidad de **CINCO MIL EUROS (5.000,00 €.)**, equivalentes a **dos** mensualidades de renta, que le serán devueltas al arrendatario al finalizar el contrato o cualquiera de sus prórrogas, dentro del mes siguiente al día en que se devuelvan las llaves al propietario, y siempre que no haya lugar a su retención o pérdida. El presente documento sirve como carta de pago de la misma.

No será obstáculo tales fianzas para el ejercicio por la parte arrendadora, de cualesquiera acciones de que pudiera hallarse asistida.

DÉCIMO TERCERA. - FIANZA COMPLEMENTARIA.

Independientemente de la anterior y como garantía adicional al cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y conservación del local, así como de la falta de pago de la renta estipulada por parte del arrendatario, se establece que éste entregará dentro del plazo de **quince días** a contar desde el actual, un **AVAL BANCARIO A PRIMER REQUERIMIENTO de DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS, (18.150,00 €.)**, en concepto de **fianza convenida y complementaria**.

La **no constitución** de este aval, será causa suficiente para la resolución de este contrato.

En caso de impagos o daños al local se podrá ejecutar la parte de aval correspondiente a este impago o daño pero no la totalidad, salvo que la responsabilidad incumplida alcanzase tal límite.

Dicho **AVAL BANCARIO** tendrá, en cuanto al tiempo de duración, lo expuesto en la **CLÁUSULA TERCERA**, por lo que forma parte inseparable de éste; es decir, para que el contrato esté en vigor lo tiene que estar también el mencionado **AVAL BANCARIO**.

Si por cualesquiera circunstancias durante la vigencia del presente contrato, el **AVAL** entregado, fuera cancelado o perdiera su vigencia, la parte arrendataria deberá renovarlo y entregar un nuevo **AVAL** a la parte arrendadora en el improrrogable plazo de **SIETE DÍAS** desde la pérdida de vigencia del anterior, constituyendo el incumplimiento de esta obligación condición resolutoria de este contrato.

Los gastos originados por el referido **AVAL BANCARIO** hasta la conclusión del mismo serán por cuenta de la parte arrendataria.

No obstante, si transcurridos dos años a partir del comienzo del contrato no se hubiera producido ningún impago ó demora en el pago de algún recibo de alquiler ó cualquier otra deuda, el **AVAL BANCARIO** podrá ser cancelado definitivamente a petición de una de las partes, sin necesidad de tenerlo que renovar por parte del arrendatario.

Si al final de la duración del contrato de arrendamiento por alguna circunstancia no se hubiera cancelado el **AVAL BANCARIO** en el momento de dejar libre el local y haber sido éste inspeccionado por los técnicos del arrendador, en el plazo de un mes a contar de su desalojo, el arrendatario acepta a su cargo el pago del importe de los desperfectos a que hubiese lugar dentro del local, valorados por los mencionados técnicos, de cuya valoración el arrendador deberá entregar una copia al arrendatario y al **BANCO AVALISTA** en su caso, y cuyo importe se liquidará de la correspondiente **FIANZA Y AVAL** en vigor en su caso.

La parte arrendataria autoriza al personal técnico que designe la parte arrendadora, para entrar a horas convenidas a comprobar el funcionamiento de los aparatos e instalaciones con que cuenta el local, así como también todas las instalaciones comunes construidas o por construir.

No será obstáculo tales fianzas para el ejercicio por la parte arrendadora, de cualesquiera acciones de que pudiera hallarse asistida.

DÉCIMO CUARTA. - PROTECCIÓN DE DATOS.

Ambas partes se informan mutuamente de que los datos personales de las personas que figuran en el encabezamiento del presente contrato serán tratados por cada una de ellas con la finalidad de gestionar el objeto de este contrato. La base legal para el tratamiento de los datos es la ejecución de un contrato. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal o a las empresas y organismos oficiales que responda a una necesidad para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación existente. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual. Finalizada la relación comercial los datos serán conservados mientras sea necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales, con el fin de poder responder frente a posibles incidencias de los servicios realizados. Una vez prescritas las responsabilidades derivadas de dichas obligaciones legales sus datos serán suprimidos.

Los firmantes tienen derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la rectificación de los que sean inexactos, así como a su supresión cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, también podrán solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Asimismo, podrán revocar el consentimiento prestado y pedir la portabilidad de sus datos. Por motivos relacionados con su situación particular, podrán oponerse al tratamiento de los mismos y la otra parte dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Podrán ejercer sus derechos en el domicilio social del responsable arriba indicado que corresponda, adjuntando fotocopia del DNI e indicando el derecho que ejercita.

DÉCIMO QUINTA. - LEGISLACIÓN.

El presente contrato se rige imperativamente por los Títulos I, IV y V de la Ley 29/1.994 de 24 de Noviembre, sobre Arrendamientos Urbanos. Además de por lo pactado en él, se rige también supletoriamente, en primer lugar, por el Título III de dicha Ley, y en segundo lugar, por lo dispuesto en el Código Civil.

No serán de aplicación las normas previstas en los artículos 25, 31, 33, y 34 de la Ley 29/1.994 de 24 de Noviembre.

Y conformes la partes, firman el presente contrato de arrendamiento, por triplicado y a un sólo efecto jurídico, sometiéndose a los Juzgados y Tribunales de Zaragoza, con renuncia expresa al Fuero propio, si lo hubiese.

EL ARRENDATARIO



ROSVIPLE, S. L.

Fdo.: Don David Orrios Padilla

EL ARRENDADOR



MIGUEL LARA APARICIO, S. L.

P. P.
Fdo.: Dña. María del Carmen Belsué Murillo.

GOBIERNO
DE ARAGON
SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE
VIVIENDA DE ZARAGOZA

08 ENE. 2020

FIANZA DEPOSITADA